中国-（崇左）东盟区域性金融服务中心 暨企业总部基地-建设工程“4•20” 事故调查报告

2019-05-27 10:03 来源：江州区应急管理局

中国–（崇左）东盟区域性金融服务中心

暨企业总部基地–建设工程“4·20”

事故调查报告

2019年4月20日上午8时40分左右，在中国–（崇左）东盟区域性金融服务中心暨企业总部基地建设工地上发生一起汽车起重机伤害事故，造成1人死亡。直接经济损失110万元。事故发生后，江州区政府高度重视，经梁国华副区长批示，由应急管理局牵头组织相关部门进行调查，查明事故发生起因，控制好事故现稳定好家属情绪，防止矛盾激化，协调好善后赔偿问题。

依据《中华人民共和国安全生产法》和国务院颁发的《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号）等有关法律法规规定，2019年4月26日，江州区政府成立了由江州区应急管理局、住建局、人社局工会、市公安局江州分局、石景林街道办等相关负责同志组成的中国–（崇左）东盟区域性金融服务中心企业总部基地建设工程“4·20”事故调查组，同时，邀请了江州区人民检察院、江州区监察委派员参加。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质，了相关单位和人员责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生地点及项目名称

1、事故发生地点： 中国-（崇左）东盟区域性金融服务中心暨企业总部基地爱琴海B区工地。

2、项目名称：中国-（崇左）东盟区域性金融服务中心暨企业总部基地-建筑工程 。

（二）事故相关单位概况

1、建设单位：广西易大置业投资有限公司（以下简称“易大置业公司”）。易大置业公司持有如下证件:

（1）营业执照。统一社会信用代码：91451400588645546L;企业类型：有限责任公司（自然人投资或股）；住所：崇左市城南区独山路6号金融中心39层；法定代表人：覃美芳；注册资本：叁仟万元整；成间：2012年01月10日；经营期限：2012年01月10日至2032年01月09日；经营范围：房地产投资开发经营；产信息咨询等工程。

（2）建设工程规划许可证。建字第45140120140035号，建设项目名称：金融大酒店、裙楼（含地下层）；建设位置：独山路；建设规模：一栋24+1层；建筑面积48027㎡。

(3)建筑工程施工许可证。编号：452129******0101；合同开工日期：2013年12月1日；合同竣工日期2016年6月30日。

2、施工单位：中山市寅午园林绿化工程有限公司（简称中山寅午园林公司）。该公司持有《工商营照》。统一社会信用代码91442000MA52QC1684；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：市坦洲镇金斗社区碧安路2号7卡C区商铺;法定代表人：陆柏坚；注册资本：人民币壹佰万元整； 公司成期：2019年1月3日；营业期限：长期；经营范围：园林绿化、园林养护工程、装饰工程、装修工程、土石程、水电及机电安装工程等；登记机关：中山市工商行政管理局；登记时间：2019年1月3日。

3.签订合同情况。2019年3月28日，发包方易大置业公司与承包方（施工方）中山寅午园林公司签订《中国-（崇左）东盟区域性金融服务中心暨企业总部基地建设施工合同》，合同编号：YDH[2019]23637;内容：园林建设、装饰装修、拆改修复工程；工程承包范围：金融酒店裙楼公共区域装饰工程以及ViVa广星工程；工期要求：45天（施工日期2019年4月1日至2019年5月15日）；暂定合同价款：人民币壹佰贰拾（￥120,0000.00）。

4、中山寅午园林公司与汽车吊车主关系。黄昌武是中山寅午园林公司聘用起吊作业的车主，黄立军昌武聘请的汽车起重机司机。

（三）涉事车辆及司机情况

1、涉事车辆情况。车牌号码：桂FA1815；车辆类型：重型非载货专项作业车；所有人：黄昌武，**系广西宁明县****；使用性质：非营运；品牌型号：三一牌SYM5303JQZ(STC200C5)汽车起重机,车辆识别码：LFCNKB4P5J2022974;发动机号：1018E010805;注册日期：2018年6月12日；发证日期：2018年6月12日验有效期至2019年6月桂F（01)。

2、涉事车辆有关保险情况。2018年6月1日，广西南宁巨缘全工程机械有限公司（组织机构代码：914501005667934926）为涉事车辆在华安财产保险股份有限公司缴纳有机动车交通事故责任强制保险，保号：605110603012018000 4993，强制保险费合计人民币贰仟肆佰叁拾元；另外，该车辆缴纳有特种车综合保险，保险单号：6051106030320180001571，特种车综合商业保险费合计人民币壹万贰仟零壹拾肆元叁分。该保险单有特别约定条款：第一受益人是湖南中宏融资租赁有限公司。以上两险种的保险期限是：2016月5日00时至2019年6月4日24时止。

3、车辆驾驶员情况。驾驶员姓名：黄立军；身份证号:452132*****;持有建设机械施工作业操作证，操作证号1472016528095；操作项目：汽车式起重机操作；使用期限：2016年12月18日至2022年12月17日。

（四）现场勘验情况。2019年4月22日16时10分至17时20分，江州区应急管理局对事故点进行现场勘结果如下：事发具体地点是爱琴海B区靠近中庭工地，汽车起重机车头向南车尾向北，车尾与中庭北侧楼距离8.4米，与中庭西侧楼7.7米；许承昆事发时第一现场位于中庭北侧楼四楼临边处，四楼临边有用竹杆的简易防护栏杆。第二现场与中庭北侧楼直线距离13.6米，与汽车起重机操作控制室直线距离是2.2米。工字钢位于中庭北侧楼墙角。工字钢长宽高分别是410厘米、10厘米和20厘米。许承昆安全帽编号为104号色为蓝色，前帽檐标有“寅午园林”字样。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

因爱琴海B区项目建设需要，中山寅午园林公司与车主黄昌武达成口头协议，用汽车起重机将爱琴海中庭工字钢运送至中庭北侧楼层四楼。车主黄昌武聘请黄立军作为汽车起重机的司机。2019年4月20日上午40分左右，汽车起重机司机黄立军将工字钢从中庭地面起吊到中庭北侧四楼，楼上工人姚兴富和许承昆两人分别做解锁工字钢两头钢丝绳扣工作，姚兴富站在靠楼外侧，已解开钢丝绳扣但钢丝绳还未从工字钢取下，许承昆在另一头未曾解开钢丝绳扣。此时，汽车起重机突然向上提升，姚兴富发现后，立即向楼下汽车吊司机做手势示意停止操作，工字钢在重力作用下迅速向四楼外侧移动，许承昆被工字钢从四楼带出楼外，然后他和工字钢几秒钟后就坠落在汽车起重机操作控制室侧面2.2米处，被地面的钢筋斜插穿胸部，现场工人立即拨打120电话救援，经送至崇左市人民医院抢救无效死亡。

（二）事故救援情况

1、处置情况。

事故发生后，江州区委区政府高度重视，立即组织江州区应急管理局、市公安局江州分局、江州区住局、石景林街道办、市住建局等单位救援人员赶赴现场开展救助工作。公安局城南派出所先行到达，到达事故现场进行了保护，设置警示标识，封锁事故区域，维护现场秩序。江州区应急管理局相关人员到达现后，进行了调查取证，勘验现场，对事故发生的过程及原因进行了初步核实，了解涉及事故单位和死者许的基本情况，对死者家属进行安抚，初步认定该起事故为生产安全责任事故。公安局刑侦队及时固定相关据，现场走访事故相关人员，对事故现场进行了勘查，对死者进行了尸检。

2019年5月5日，崇左市公安局江州分局刑事侦查大队认定死者许承昆属于胸部贯通伤后心跳停止而死许承昆，男，身份证号：450521*****，户籍地址：广西合浦县**。

2、事故赔偿情况

在江州区应急管理局、石景林街道办主持调解下，4月20日，中山寅午园林公司及车主黄昌武同死者就赔偿问题达成一致意见，并签署调解协议书。协议规定事故相关方向死者家属赔偿人民币110万元整，方收到第一笔款项人民币壹拾万元后立即处理死者后事，余款人民币壹佰万元整于2019年4月26日前支付毕。当晚，事故相关方向死者家属支付第一笔款项壹拾万元（中山寅午园林公司支付人民币陆万元，车主武支付人民币肆万元）。死者家属将尸体迁移事故现场，送殡仪馆冷藏，第二天将死者送回本地安葬。事中山寅午园林公司及车主没有按赔偿协议书支付赔偿款，到目前为止，只支付了30万元的赔偿款。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本事故造成1人死亡，无人员受伤，直接经济损失约110万元。

四、事故发生的原因和事故性质

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组对调查取证的情况进行了综合分析，认定事因和事故性质如下:

（一）直接原因

汽车起重机司机黄立军违章操作，在无法看清起吊场地的情况下，不注意观察被吊构件起吊状态，指当，将许承昆随同工字钢条带出楼外发生高处坠落，被地面钢筋斜插穿胸部致死。

（二）间接原因

1、中山寅午园林公司违章作业，施工现场安全管理缺失

⑴工人从事高处作业时没有采取安全可靠的措施，四楼临边处用两根竹杆做简单围栏，安全防护设施牢靠。（2）没有给在四楼施工的工人配备安全带。（3）汽车起重机操作员违反“十不吊”原则：现场光暗看不清吊物起落点不准吊，事故发生时，司机黄立军在中庭地面汽车起重机操作控制室进行作业，被吊吊至四楼（四层楼高12米左右），在此情况下起吊属违规操作。（4）按照住建部《危险性较大的分部分

程安全管理办法》（建质【2009】87号）文件规定，对起重吊装工程作业必须设置专人指挥，中山寅午园林公司没有设置专人指挥员，由现场施工人员自己指挥，示意汽车起重机司机作业。（5）吊装现场没有设置警示标志。

2、中山寅午园林公司没有认真履行安全生产主体责任，安全意识弱化。主要体现在:

（1）没有建立安全生产组织管理机构，主要负责人及安全管理人员不能提供具有安全资格证明文件，不能提供公司人员工作安排表和人员组织架构框架图。（2）没有建立健全本单位安全生产责任制。（3）没有制定本单位安全生产规章制度、操作规章和生产安全事故应急救援预案简单化，未经法定程序审。（4）没有建立安全隐患排查制度并组织实施，对施工现场存在的安全隐患，不能提供检查记录等有关凭证。（5）中山寅午园林公司安全教育与培训制度没有落实到位，没有组织制定本单位安全生产教育和培训计划，不能提供本单位安全生产教育和培训情况有关材料，没有对聘请的汽车起重机司机进行入场前安全教育。

事故调查组要求提供公司有关涉及事故佐证材料甚少，提供的班组（第三级）安全教育记录和抹灰工安全技术交底是崇左市工商银行公共部分装修工程材料。

3、中山寅午园林公司没有编制专项施工有关方案。中庭北侧楼四层楼高12米左右，工人在此处作业，处临边作业，使用汽车吊作为构件提升驱动力，该工程属起重吊装工程，按照《安全生产法》等相关法律规定，施工单位应当编制《高处作业》和《起重吊装工程施工方案》，明确施工高处作业和起重吊装安全要点和保证安全的技术措施，而公司并没有编制。

4、车主方黄昌武缺少对司机安全教育培训，在起吊作业现场也没有配备现场指挥人员。

（三）事故性质认定

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第四项规定: “一般事故，是指造成3人以下死亡者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故”，本事故死亡1人，无人受伤，直接经济损失万元，据此规定属于一般生产安全事故。根据事故调查所确认的事实，调查组认为: 这是一起汽车起重机违章作业、生产经营单位不履行法定安全生产管理职责而引发的有责任的安全生产事故。据此，本事故是一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（1）事故责任的认定。本次事故是施工单位中山寅午园林公司雇佣汽车起重机起吊工字钢条到四楼中发生的生产安全事故，虽然事故直接原因是汽车起重机司机违章操作引起，但是因车主黄昌武和司机自不具备安全生产法上承担企业安全生产的主体责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一第二项、第五项、第六项；第二十五条第四款；第三十二条；第三十八条第一款；第四十条 ；第四十一规定，本次事故是中山寅午园林公司安全生产主体责任落实不到位,与事故的发生有因果关系，应负有重管责任。根据以上事故责任，建议由江州区应急管理局根据相关法律法规的规定，对中山寅午园林公司和相关责任人进行行政处罚。（调查报告中所引用的《中华人民共和国安全生产法》条款内容见附件。）

（2）事故责任者的处理建议。本次事故发生后中山寅午园林公司及起重机司机黄立军已经与死者许家属达成赔偿协议，建议应按赔偿协议赔偿。现已赔偿了部分，剩余部分没有得到赔偿的建议继续追偿。寅午园林公司与起重机车主黄昌武、司机黄立军三者之间的责任分担，应另外协商解决或通过司法途径解

六、事故防范和整改措施

为了认真吸取这起事故的深刻教训，杜绝类似事故的发生，根据这起事故暴露出来的问题，现提出如范和整改意见:

（一）各级各部门要高度重视建筑行业安全生产工作。去年以来，建筑行业各类事故不断，给人民的财产带来了很大损失，由于民事赔偿问题也引发很多社会不稳定因素。因此各级各部门要认真贯彻落实习总书记、李克强总理等中央领导同志关于加强安全生产工作的一系列指示。充分认清当前崇左市区和江州筑工程所面临的安全生产监管压力，安全风险隐患增多的客观实际，牢固树立科学发展、安全发展、和谐的理念，始终把安全作为经济发展的生命线，强化安全质量管理工作，落实企业安全生产主体责任，理顺区两级职能分工，消除城区监管盲点区域，构建安全管理长效机制。

（二）住建部门要加强巡（检），落实行业领域安全生产制度。

住建部门要牢固树立红线意识，加强监督管理，完善建筑施工安全管理制度，规范建筑市场管理。要“三个必须”的要求，坚持“谁主管、谁负责”，“谁许可、谁负责”，“谁发证、谁负责”的原则，严查、严格把关、严格监管，监督所有建设工程严格遵守国家基本建设相关法律法规规定和程序，督促工程各方主体落实安全生产主体责任。在辖区范围内开展一次建设施工领域起重机械安全生产隐患排查，并将开展情况书面报告江州区安委办。

（三）进一步落实企业安全生产主体责任的落实。

易大置业公司作为业主单位，要严格按照《安全生产法》、《建筑工程安全管理条例》等相关法律的规定，履行建设单位的安全责任，进一步加强对施工单位的统一协调管理，结合每个项目实施的具体情明确发包方与施工相关方在安全监管方面的权利和义务，加强对施工方的安全督促，加大对制度执行情况查考核力度，规范安全作业行为，确保施工安全。特别注重对特种作业和特种设备监管，强化安全运行状态进行巡（检）查。

寅午园林公司必须深刻吸取“4·20”事故教训，牢固树立“安全第一”的思想，严格执行国家安全法律法规，落实各级安全生产责任，及时完善本单位的安全生产规章制度和操作规程，并督促员工严格执要加强对从业人员的安全教育培训和技术交底，针对高处作业岗位开展有针对性的安全教育培训，不断提业人员的安全意识和自我防范意识，做到“三不”伤害。要强化隐患排查治理工作，对发现的事故隐患要整改措施，落实可靠的安全防护措施，及时消除各类不安全因素，防止类似事故的发生。

（四）加强企业的培训工作，提高企业各类监管人员的安全管理水平。

一是分类培训。将不同层级的管理人员进行分类培训，培训的重点在于如何加强企业的管理问题。二行业培训。重点培训隐患排查重点环节和工艺流程的风险点。三是进行重点企业培训，重点提高企业基层管理人员的安全意识。四是对乡镇安全管理人员进行轮训，重点培训如何执法检查，正规执法，严格执法过全方位、多层次、全员培训工作，全面提高江州区安全管理总体水平，为避免生产安全事故的发生创造条件。

中国-（崇左）东盟区域性金融服务中心

暨企业总部基地-建设工程“4·20”事故调查组

2019年5月5日

附件1:

《中华人民共和国安全生产法》有关条款

第二十二条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章　制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;

（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;

（四）组织或者参与本单位应急救援演练;

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;

（六）制止和纠正违章　指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。。

第二十五条第四款

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加
以及考核结果等情况。

第三十二条

生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志

第三十八条第一款

生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除
隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

第四十条

生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险
业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

第四十一条

生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从
员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

附件2：

中国–（崇左）东盟区域性金融服务中心暨企业总部基地–建设工程“4·20”事故调查调查组人员签

姓　名	工作单位	职　务	调查组职务	调查组成员签字	备注